



แถลงการณ์ร่วมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ชะตากรรม ร่าง พรบ. อากาศสะอาด

ด้วยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ IQAir เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งสูงกว่า 184.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งทะลุถึงระดับ 260 (ข้อมูล ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 เมษายน 2569) ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะเดียวกัน พื้นที่ภาคกลางเองก็ต้องเผชิญกับค่าฝุ่นละอองที่สูงเกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วิกฤตการณ์นี้ได้พรากสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นั่นคือ "สิทธิในการหายใจด้วยอากาศที่สะอาด" ของประชาชนไป สภานักศึกษาระหว่างสถาบัน ในฐานะตัวแทนของนิสิตนักศึกษาและกระบอกเสียงของประชาชน ได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการชั่วคราวหรือการแก้ปัญหาตามฤดูกาลอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง "ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด" (ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด) คือเครื่องมือทางกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นความหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จากกระแสสังคม ทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียและหน้าสื่อกระแสหลัก ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า อากาศสะอาดต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลต้องคุ้มครอง นอกจากนี้ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องยึดหลักการที่ว่า "ผู้ใดเป็นผู้ก่อกำเนิดมลพิษ ผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ" ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นวันสำคัญในการตัดสินใจชะตากรรมของ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด สภานักศึกษาระหว่างสถาบันมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า หากรัฐบาลปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ตกไปจากวาระการประชุมอย่างถาวร กระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งอาจกินระยะเวลายาวนานอีกหลายปี คำถามที่สำคัญคือ ประชาชนและเยาวชนจะต้องทนทุกข์และเอาสุขภาพชีวิตเข้าแลกกับฝุ่นพิษไปอีกนานเท่าใด

ดังนั้น สภานักศึกษาระหว่างสถาบัน พร้อมด้วยเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและประชาชน จึงขอส่งข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

ประการที่ 1 ขอเรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญ และนำ "ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด" กลับเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาโดยด่วน เพื่อป้องกันมิให้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องตกไป และผลักดันให้เกิดการบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ประการที่ 2 ขอให้รัฐบาลเปลี่ยนแนวทางการรับมือวิกฤตฝุ่น PM 2.5 จากการแก้ปัญหตามฤดูกาล เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือภาคส่วนใดก็ตาม

ประการที่ 3 ขอให้ภาครัฐรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการทวงคืนสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะอากาศสะอาดไม่ใช่สินค้าหรือสิ่งเกินความจำเป็นดังผู้มีอำนาจท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “**พรบ.อากาศสะอาดไม่เร่งด่วน**” ทว่าตัวแทนนิสิตนักศึกษาเล็งเห็นว่า **อากาศสะอาดคือสิ่งเร่งด่วนและคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน**

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลและผู้มีอำนาจตัดสินใจจะเล็งเห็นถึงคุณค่าของชีวิตประชาชน นิสิตนักศึกษา และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ มากกว่าผลประโยชน์อื่นใด และร่วมกันผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อคืนลมหายใจที่สะอาดให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง